KAPITOLU 242

ATT DWAR L-ESEKUZZJONI REĊIPROKA TA' ORDNIJIET TA' MANTENIMENT

Biex jagħmel provvedimenti ġodda minflok l-Ordinanza dwar l-Esekuzzjoni ta' Digrieti ta' Manteniment (Kap. 48); biex jagħmel provvedimenti bil-ħsieb li Malta tkun tista' taċċedi għal konvenzjonijiet internazzjonali dwar manteniment; biex jagħmel provvedimenti oħra sabiex il-manteniment ikun jista' jinġabar b'mod aktar faċili minn jew għal persuni f'Malta jew minn jew għal persuni f'pajjiżi oħra; u għal għanijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-imsemmija ħwejjeġ.

(26 ta' Marzu, 1974)*
(1 ta' Mejju, 1975)#
(12 ta' Diċembru, 1977)+
(17 ta' April, 1978)¢

L-ATT XX tal-1974, kif emendat bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Atti LVIII tal-1974, XIII tal-1983 u XXIV tal-1995; u bl-Avviż Legali 411 tal-2007.

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Esekuzzjoni Reċiproka ta' Ordnijiet ta' Manteniment.

Tifsir.
Emendat: A.L. 148 tal-1975; XXIV. 1995.362.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"ċertifikat ta' arretrati", dwar ordni ta' manteniment, tfisser ċertifikat li jiċċertifika li s-somma speċifikata fiċ-ċertifikat hija skont l-aħjar tagħrif jew twemmin tal-uffiċjal li jagħti ċ-ċertifikat l-ammont tal-arretrati li jkollhom jitħallsu taħt l-ordni fid-data taċ ċertifikat jew, skont il-każ, li skont l-aħjar tagħrif jew twemmin tiegħu ma jkollhom jitħallsu ebda arretrati taħt dak l-ordni f'dik id-data;

"debitur", dwar ordni ta' manteniment, tfisser il-persuna li jkollha tagħmel il-ħlasijiet taħt l-ordni;

"kopja ċertifikata", dwar ordni ta' qorti, tfisser kopja tal-ordni ċertifikata mir-Reġistratur jew minn xi uffiċjal ieħor xieraq tal-qorti li hi kopja vera;

"kreditur", dwar ordni ta' manteniment, tfisser il-persuna li jkollha jedd għall-ħlasijiet li għalihom jipprovdi l-ordni;

"l-awtorità responsabbli", dwar pajjiż li jirreċiproka tfisser kull persuna li f'dak il-pajjiż ikollha funzjonijiet bħal dawk li l-Ministru għandu taħt dan l-Att;

"Malta" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 124

Ara Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 216 tas-26 ta' Marzu, 1974.
#*Ara* Avviż Legali 48 tal-1975.
+*Ara* Avviż Legali 153 tal-1977.
¢*Ara* Avviż Legali 44 tal-1978.

tal-Kostituzzjoni ta' Malta;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja;

Kap. 48.

"Ordinanza" tfisser l-Ordinanza dwar l-Esekuzzjoni ta' Digrieti ta' Manteniment;

"ordni" tinkludi kull digriet jew deċiżjoni oħra, inkluż digriet interlokutorju;

"ordni ta' filjazzjoni" tfisser ordni (ikun kif ikun imsejjaħ) li jiddeċiedi, isib jew jiddikjara li persuna hija l-missier ta' tifel jew tifla, sew jekk ikun jipprovdi wkoll għall-manteniment tat-tifel jew tifla sew jekk 1e;

"ordni ta' manteniment" tfisser ordni (ikun kif ikun imsejjaħ) ta' kull wieħed mix-xorta li ġejjin, jiġifieri -

(*a*) ordni (inkluż ordni ta' filjazzjoni jew ordni mogħti wara ordni ta' filjazzjoni) li jipprovdi għall-ħlas kull tant żmien ta' somom ta' flus li jmorru għall-manteni ment ta' xi persuna, li tkun persuna li lilha l-persuna li jkollha tagħmel il-ħlasijiet taħt l-ordni tkun, skont il-liġi applikata fil-post fejn ikun sar l-ordni, obbligata tmantni; u

(*b*) ordni ta' filjazzjoni jew ordni mogħti wara ordni ta' filjazzjoni, li jkun ordni li jipprovdi għall-ħlas minn persuna li tkun aġġudikata, misjuba jew dikjarata li hi l-missier tat-tifel jew tifla, ta' spejjeż inċidentali għat twelid tiegħu jew tagħha jew, meta t-tifel jew tifla jkunu mietu, tal-ispejjeż tal-funeral tagħhom,

u, fil-każ ta' ordni ta' manteniment li jkun ġie mibdul, tfisser dak l-ordni kif mibdul;

"ordni provviżorju" tfisser (skont ir-rabta tal-kliem) -

(*a*) ordni magħmul minn qorti f'Malta li jkun biss provviżorju u li ma jkollu ebda effett jekk u sakemm ma jiġix ikkonfermat, b'tibdil jew mingħajru, minn qorti kompetenti f'pajjiż li jirreċiproka; jew

(*b*) ordni magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka li jkun biss provviżorju u li ma jkollu ebda effett jekk u sakemm ma jiġix ikkonfermat, b'tibdil jew mingħajru, mill-qorti kompetenti ta' Malta;

"ordni reġistrat" tfisser ordni ta' manteniment li f'dak iż-żmien ikun reġistrat, jew meqjus bħala reġistrat, fil-qorti kompetenti ta' Malta taħt dan l-Att;

"pajjiż li jirreċiproka" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 3;

"qorti" tinkludi kull tribunal jew persuna li jkollha s-setgħa li tagħmel, tikkonferma, tinforza, tibdel jew tħassar ordni ta' manteniment;

"qorti kompetenti ta' Malta" tfisser il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili;

"Reġistratur" tfisser ir-Reġistratur tal-Qrati ta' Malta.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-Att ordni għandu jitqies li hu ordni ta' manteniment safejn (iżda biss safejn) ikun jirreferi għal ħlas ta' somom ta' flus li jsir kull tant żmien kif imsemmi fil-paragrafu (*a*) tat-tifsira ta' "ordni ta' manteniment" fis-subartikolu (1) jew dwar persuna aġġudikata, misjuba jew dikjarata li tkun il-missier ta' tifel jew tifla għal kull spejjeż li huma msemmija fil-paragrafu (*b*) ta' dik it-tifsira.

(3) Kull riferenza f'dan l-Att għall-ħlas ta' flus għall-manteniment ta' tifel jew tifla għandha tinftiehem li tinkludi riferenza għall-ħlas ta' flus għall-edukazzjoni tat-tifel jew tat-tifla.

ESEKUZZJONI RECIPROKA TA' ORDNIJIET TA' MANTENIMENT MAGĦMULIN F'MALTA JEW F'PAJJIŻ LI JIRREĊIPROKA

Ordnijiet li jiddikjaraw pajjiżi li jirreċiprokaw. *Emendat: LVIII.1974.68.*

3.* (1) Il-President ta' Malta, jekk ikun sodisfatt li, fil-każ li l-benefiċċji mogħtija b'dan l-Att jiġu applikati għal, jew għal klassi ta', ordnijiet ta' manteniment magħmula mill-qrati ta' xi pajjiż jew territorju barra minn Malta, benefiċċji bħalhom jiġu applikati f'dak il-pajjiż jew territorju għal, jew għal dawk il-klassijiet ta', ordnijiet ta' manteniment magħmula mill-qrati f'Malta, jista' b'ordni jiddikjara dak il-pajjiż jew territorju bħala pajjiż li jirreċiproka għall-finijiet ta' dan l-Att; u, bla ħsara għas-subartikolu (2), f'dan l-Att "pajjiż li jirreċiproka" tfisser pajjiż jew territorju li f'dak iż-żmien ikun hekk dikjarat.

(2) Pajjiż jew territorju jista' jiġi dikjarat taħt is-subartikolu (1) bħala pajjiż li jirreċiproka jew dwar ordnijiet ta' manteniment b'mod ġenerali, jew dwar ordnijiet ta' manteniment barra minn dawk ta' xi klassi speċifika, jew dwar ordnijiet ta' manteniment ta' klassi waħda jew aktar biss; u pajjiż jew territorju li jkun f'dak iż-żmien hekk dikjarat għandu, ħlief dwar ordnijiet ta' manteniment in ġenerali, jitqies għall-finijiet ta' dan l-Att li hu pajjiż li jirreċiproka biss dwar ordnijiet ta' manteniment tal-klassi li għaliha testendi d-dikjarazzjoni.

ORDNIJIET MAGĦMULA M1NN QRATI F'MALTA

Ordni ta' manteniment magħmul f'Malta jintbagħat għall-esekuzzjoni f'pajjiż li jirreċiproka.

4. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), meta d-debitur taħt ordni ta' manteniment magħmul, sew qabel sew wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, minn qorti f'Malta jkun jirrisjedi f'pajjiż li jirreċiproka, il-kreditur taħt l-ordni jista' jitlob li l-ordni jintbagħat lil dak il-pajjiż biex jiġi esegwit.

(2) Is-subartikolu (1) ma għandux isehħ dwar ordni provviżorju.

(3) Kull talba magħmula skont dan l-artikolu għandha ssir lill-qorti li għamlet l-ordni ta' manteniment li għalih tirreferi t-talba.

(4) Jekk fuq talba magħmula kif imiss taħt dan l-artikolu, il-qorti tkun sodisfatta li d-debitur taħt l-ordni ta' manteniment li għalih tirreferi t-talba jkun jirrisjedi f'pajjiż li jirreċiproka, id-dokumenti li ġejjin, jiġifieri:

**Ara* l-Avviżi Legali 56 u 57 tal-1984.

(*a*) kopja ċertifikata tal-ordni tal-manteniment;

(*b*) ċertifikat iffirmat mir-reġistratur tal-qorti li jiċċertifika li l-ordni jista' jiġi esegwit f'Malta;

(*ċ*) ċertifikat ta' arretrati hekk iffirmat;

(*d*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li l-imsemmi reġistratur ikollu dwar fejn qiegħed id-debitur;

(*e*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li l-imsemmi reġistratur ikollu sabiex jiffaċilita l-identifikazzjoni tad-debitur; u

(*f*) meta jkun jista' jinkiseb ritratt tad-debitur ,

għandhom jintbagħtu mill-qorti lill-Ministru sabiex ikunu jistgħu jintbagħtu mill-Ministru lill-awtorità responsabbli fil-pajjiż li jirreċiproka jekk hu jkun sodisfatt li d-dikjarazzjoni dwar fejn qiegħed id-debitur tagħti tagħrif biżżejjed biex tiġġustifika li jsir dan.

(5) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tittieħed li tolqot xi ġurisdizzjoni ta' xi qorti f'Malta dwar ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu, u kull ordni bħal dak jista' jiġi esegwit, mibdul jew imħassar skont hekk.

Setgħa tal-qorti li tagħmel ordni ta' manteniment provviżorju kontra persuna li tirrisjedi f'pajjiż li jirreċiproka.

5. (1) Meta ssir talba f'qorti f'Malta għal ordni ta' manteniment kontra persuna li tirrisjedi f'pajjiż li jirreċiproka u jiġi muri lill-qorti li kien ikollha ġurisdizzjoni bis-saħħa ta' xi liġi li tagħmel ordni ta' manteniment kieku-

(*a*) dik il-persuna kienet domiċiljata f'Malta; u

(*b*) ċitazzjoni biex tidher quddiem il-qorti biex twieġeb għat-talba tkun ġiet notifikata lilha kif imiss,

il-qorti jkollha ġurisdizzjoni li tisma' t-talba u tista', bla ħsara għas-subartikolu (2), tagħmel ordni ta' manteniment fuq it-talba daqslikieku ċitazzjoni tkun ġiet notifikata lill-imsemmija persuna kif imiss u dik il-persuna tkun naqset milli tidher għas-smigħ.

(2) Ordni ta' manteniment magħmul bis-saħħa ta' dan l-artikolu jkun ordni provviżorju.

(3) Meta qorti tagħmel ordni ta' manteniment li bis-saħħa ta' dan l-artikolu jkun ordni provviżorju, id-dokumenti li ġejjin, jiġifieri:

(*a*) kopja ċertifikata tal-ordni ta' manteniment;

(*b*) dokument, awtentikat mir-reġistratur tal-qorti li tagħmel l-ordni, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi li ngħataw fil-proċedimenti;

(*ċ*) ċertifikat iffirmat mill-imsemmi reġistratur li jiċċertifika li fil-fehma tal-qorti r-raġunijiet mogħtija fiċ-ċertifikat huma r-raġunijiet li fuqhom seta' kien hemm opposizzjoni għall-egħmil tal-ordni mid-debitur taħt l-ordni;

(*d*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li l-qorti kellha dwar fejn qiegħed id-debitur;

(*e*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li l-imsemmi reġis tratur ikollu sabiex jiffaċilita l-identifikazzjoni tad-debitur; u

(*f*) meta jkun jista' jinkiseb, ritratt tad-debitur,

għandhom jintbagħtu mill-qorti lill-Ministru sabiex ikunu jistgħu jintbagħtu mill-Ministru lill-awtorità responsabbli fil-pajjiż li jirreċiproka fejn ikun qed jirrisjedi d-debitur jekk hu jkun sodisfatt li d-dikjarazzjoni dwar fejn qiegħed id-debitur tagħti tagħrif biżżejjed biex tiġġustifika li jsir dan.

(4) Ordni ta' manteniment magħmul bis-saħħa ta' dan l-artikolu li jkun ġie konfermat minn qorti kompetenti f'pajjiż li jirreċiproka għandu jitqies għall-finijiet kollha daqslikieku l-qorti li għamlet l-ordni għamlitu fil-forma li fiha kien konfermat u daqslikieku l-ordni qatt ma kien ordni provviżorju, u bla ħsara għall-artikolu 6, kull ordni bħal dak jista' jiġi hekk esegwit, mibdul jew imħassar.

Tibdil u tħassir ta' ordni ta' manteniment magħmul f'Malta.

6. (1) Dan l-artikolu japplika għal ordni ta' manteniment li kopja ċertifikata tiegħu tkun intbagħtet lil pajjiż li jirreċiproka skont l-artikolu 4 u għal ordni ta' manteniment magħmul bis-saħħa tal-artikolu 5 li jkun ġie konfermat minn qorti kompetenti f'dak il-pajjiż.

(2) Qorti f'Malta li għandha s-setgħa li tibdel ordni ta' manteni ment li għalih japplika dan l-artikolu jkollha s-setgħa li tibdel dak l-ordni b'ordni provviżorju.

(3) Meta l-qorti li tkun qed tisma' talba għal tibdil f'ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu tkun bi ħsiebha li tibdlu billi żżid ir-rata tal-ħlasijiet taħt l-ordni f'dak il-każ, ħlief jekk

(*a*) sew ir-rikorrent kemm id-debitur taħt l-ordni jidhru fil-proċedimenti; jew

(*b*) ir-rikorrent jidher u l-proċess xieraq ikun ġie notifikat kif imiss lill-parti l-oħra,

l-ordni li jibdel l-ordni jkun ordni provviżorju.

(4) Meta qorti f'Malta tagħmel ordni provviżorju li jibdel ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu, dik il-qorti għandha tibgħat, lill-qorti fil-pajjiż li jirreċiproka li jkollha s-setgħa li tikkonferma l-ordni provviżorju, kopja ċertifikata tal-ordni provviżorju flimkien ma' dokument, awtentikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi miġjuba fil-proċedimenti.

(5) Meta kopja ċertifikata ta' ordni provviżorju magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka, li jkun ordni li jibdel jew iħassar ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu, flimkien ma' dokument, ċertifikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi miġjuba fil-proċedimenti li fihom ingħata l-ordni provviżorju, tiġi riċevuta mill-qorti f'Malta li tkun għamlet l-ordni ta' manteniment, dik il-qorti tista' tikkonferma jew tirrifjuta li tikkonferma l-ordni provviżorju u, jekk dak l-ordni jkun ordni li jibdel l-ordni ta' manteniment, tikkonfermah jew mingħajr tibdil jew b'dak it-tibdil li jidhrilha xieraq.

(6) Sabiex jiġi stabbilit jekk ordni provviżorju għandux jiġi konfermat taħt is-subartikolu (5), il-qorti għandha tipproċedi daqslikieku sarilha rikors għal tibdil jew tħassir, skont il-każ, tal-ordni ta' manteniment li jkun, u għal dan il-għan kopja tal-ordni provviżorju għandha tiġi notifikata lid-debitur flimkien ma' intimazzjoni illi jekk ma jidhirx għas-smigħ, jew xort'oħra jippreżenta risposta qabel is-smigħ, il-qorti tikkonferma l-ordni provviżorju taħt dan l-artikolu.

(7) Meta ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu jkun ġie mibdul b'ordni (inkluż ordni provviżorju li jkun ġie konfermat) magħmul minn qorti f'Malta jew minn qorti kompetenti f'pajjiż li jirreċiproka, l-ordni ta' manteniment għandu, mid-data li fiha jkun magħmul l-ordni, ikollu effett kif mibdul b'dak l-ordni u, meta dak l-ordni kien ordni provviżorju, daqslikieku dak l-ordni kien magħmul fil-forma li fiha kien konfermat u daqslikieku qatt ma kien ordni provviżorju.

(8) Meta ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-artikolu jkun ġie revokat b'ordni magħmul minn qorti f'Malta jew minn qorti kompetenti f'pajjiż li jirreċiproka, inkluż ordni provviżorju magħmul mill-qorti l-aħħar imsemmija li jkun ġie konfermat minn qorti f'Malta, l-ordni ta' manteniment għandu, mid-data li fiha jkun magħmul l-ordni, jitqies li waqaf mis-seħħ ħlief dwar kull arretrati li kellhom jitħallsu taħt l-ordni ta' manteniment f'dik id-data.

(9) Meta qabel ma jiġi konfermat ordni ta' manteniment magħmul bis-saħħa tal-artikolu 5 dokument, ċertifikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor provi li nġiebu f'pajjiż li jirreċiproka għall-fini ta' proċedimenti dwar il-konferma tal-ordni jiġu riċevut mill-qorti f'Malta li għamlet l-ordni, jew dik il-qorti, fuq talba magħmula lilha minn qorti f'dak il-pajjiż, tieħu x-xiehda ta' persuna li tirrisjedi f'Malta għall-fini ta' dawk il-proċedimenti, il-qorti f'Malta li għamlet l-ordni għandha tikkunsidra dik ix-xiehda u jekk, meta tkun għamlet hekk, ikun jidhrilha li l-ordni ma jkunx imissu sar -

(*a*) il-qorti għandha, tagħti lill-persuna li fuq it-talba tagħha l-ordni ta' manteniment ikun ġie magħmul l-opportunita li tikkunsidra dik ix-xiehda, li tagħmel sottomissjonijiet dwarha u li ġġib aktar provi; u

(*b*) wara li tikkunsidra l-provi kollha u kull sottomissjoni magħmula minn dik il-persuna, il-qorti tista' tħassar l-ordni ta' manteniment.

ORDNIJIET MAGĦMULIN MINN QRATI F'PAJJIŻI LI JIRRECIPROKAW

Reġistrazzjoni f'qorti ta' Malta ta' ordni ta' manteniment magħmul f'pajjiż li jirreċiproka.

7. (1) Dan l-artikolu japplika għal ordni ta' manteniment magħmul, sew qabel sew wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka, inkluż ordni bħal dak minn qorti bħal dik li jkun ġie konfermat minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka ieħor iżda barra ordni provviżorju li ma jkunx ġie konfermat.

(2) Meta kopja ċertifikata ta' ordni li għalih japplika dan l-artikolu tiġi riċevuta mill-Ministru mingħand awtorità responsabbli

f'pajjiż li jirreċiproka, u l-Ministru jkun jidhirlu li d-debitur taħt l-ordni jkun jirrisjedi f'Malta, hu għandu jibgħat il-kopja tal-ordni lir-Reġistratur.

(3) Meta r-Reġistratur jirċievi mingħand il-Ministru kopja ċertifikata ta' ordni li għalih japplika dan l-artikolu, hu għandu, bla ħsara għas-subartikolu (4) jirreġistra l-ordni fil-qorti kompetenti ta' Malta.

(4) Qabel ma jirreġistra ordni taħt dan l-artikolu r-Reġistratur għandu jieħu dawk il-passi li jidhirlu xierqa sabiex jiżgura jekk id-debitur taħt l-ordni jkunx jirrisjedi f'Malta, u jekk wara li jieħu dawk il-passi jkun sodisfatt li d-debitur ma jkunx hekk jirrisjedi hu għandu jibgħat lura l-kopja ċertifikata tal-ordni lill-Ministru flimkien ma' dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li jkollu dwar fejn ikun qiegħed id-debitur.

Konferma minn qorti f'Malta ta' ordni ta' manteniment provviżorju magħmul f'pajjiż li jirreċiproka.

8. (1) Dan l-artikolu japplika għal ordni ta' manteniment magħmul, sew qabel sew wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka li jkun ordni provviżorju.

(2) Meta kopja ċertifikata ta' ordni li għalih japplika dan l-artikolu flimkien ma' -

(*a*) dokument, awtentikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi miġjuba fil-proċedimenti li fihom ġie magħmul l-ordni; u

(*b*) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li fuqhom id-debitur taħt l-ordni seta' oppona għall-egħmil tal-ordni,

tiġi riċevuta mill-Ministru mingħand l-awtorità responsabbli f'pajjiż li jirreċiproka, u jkun jidher lill-Ministru li d-debitur taħt l-ordni jkun qed jirrisjedi f'Malta, hu għandu jibgħat il-kopja tal-ordni u d-dokumenti li kien hemm magħha għand ir-Reġistratur, u l-qorti kompetenti ta' Malta għandha -

(i) jekk id-debitur taħt l-ordni jistabbilixxi xi difiża hekk kif seta' jagħmel fil-proċedimenti li fihom ikun ġie magħmul l-ordni, jirrifjuta li jikkonferma l-ordni; u

(ii) f'kull każ ieħor, jikkonferma l-ordni jew mingħajr tibdil jew b'dak it-tibdil li jidhrilha xieraq.

(3) F'kull proċedimenti għall-konferma taħt dan l-artikolu ta' ordni provviżorju, id-dikjarazzjoni riċevuta mill-qorti li għamlet l-ordni tar-raġunijiet li fuqhom id-debitur taħt l-ordni seta' oppona l-egħmil tal-ordni tkun prova konklużiva li d-debitur seta' għamel difiża fuq waħda minn dawk ir-raġunijiet fil-proċedimenti li fihom kien magħmul l-ordni.

(4) Sabiex jiġi stabbilit jekk ordni provviżorju għandux jiġi konfermat taħt dan l-artikolu l-qorti għandha tipproċedi bħalli kieku saritilha talba għal ordni ta' manteniment kontra d-debitur taħt ordni provviżorju u għal dan l-għan kopja tal-ordni għandha tiġi notifikata lid-debitur taħt l-ordni flimkien ma' intimazzjoni li jekk ma jidhirx għas-smigħ, jew xort'oħra jippreżenta risposta fis-smigħ jew qabel, il-qorti tikkonferma l-ordni taħt dan l-artikolu.

(5) Jekk il-qorti tikkonferma l-ordni, ir-Reġistratur għandu jirreġistra l-ordni f'dik il-qorti, u jekk il-qorti tiċħad li tikkonferma l-ordni, ir-Reġistratur għandu jibgħat lura l-kopja ċertifikata tal-ordni flimkien mad-dokumenti li kienu magħha lill-Ministru.

(6) Jekk intimazzjoni għal dehra fil-proċedimenti għall-kon ferma ta' ordni provviżorju ma tkunx tista' tiġi notifikata kif imiss lid-debitur taħt dak l-ordni r-Reġistratur għandu jibgħat lura dik il-kopja u d-dokumenti li kien hemm magħha lill-Ministru flimkien ma' dikjarazzjoni li tagħti t-tagħrif li jkollu dwar fejn qiegħed id-debitur.

Esekuzzjoni ta' ordni ta' manteniment reġistrat f''qorti ta' Malta.
Emendat: A.L. 411 tal-2007.

9. (1) Ordni reġistrat jista' jiġi esegwit f'Malta daqslikieku kien magħmul mill-qorti li tirreġistrah u daqslikieku dik il-qorti kellha ġurisdizzjoni biex tagħmlu; u proċedimenti għal jew dwar l-esekuzzjoni ta' kull ordni bħal dak jistgħu jsiru skont hekk.

(2) Kull persuna li f'dak iż-żmien tkun taħt obbligazzjoni li tagħmel ħlasijiet skont ordni reġistrat għandha tavża b'kull tibdil ta' indirizz lir-Reġistratur, u kull persuna li tonqos mingħajr raġuni xierqa li tagħti dak l-avviż teħel meta tinsab ħatja multa ta' mhux iżjed minn tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29).

(3) F'kull proċedimenti għal jew dwar l-esekuzzjoni ta' ordni li f'dak iż-żmien ikun reġistrat taħt dan l-Att ċertifikat ta' arretrati mibgħut lir-Reġistratur ikun prova tal-fatti dikjarati fih.

(4) Bla ħsara għas-subartikolu (5), somom ta' flus li għandhom jitħallsu taħt ordni reġistrat għandhom jitħallsu skont l-ordni mid-data li fiha jkun sar l-ordni.

(5) Il-qorti li għandha s-setgħa taħt l-artikolu 8 li tikkonferma ordni provviżorju tista', jekk tiddeċiedi li tikkonferma l-ordni, tagħti direttiva li s-somom ta' flus li għandhom jitħallsu taħtu jitqiesu li għandhom jitħallsu skont l-ordni minn dik id-data, li tkun data wara d-data li fiha l-ordni kien magħmu1, kif tista' tispeċifika; u bla ħsara għal kull direttiva bħal dik, ordni ta' manteniment reġistrat taħt l-imsemmi artikolu 8 għandu jitqies bħallikieku sar fil-forma li fih kien konfermat u bħallikieku qatt ma kien ordni provviżorju.

Tibdil u tħassir ta' ordni ta' manteniment reġistrat f'qorti ta' Malta.

10. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-qorti kompetenti ta' Malta -

(*a*) ikollha l-istess setgħa, fuq talba magħmula mid-debitur jew mill-kreditur taħt ordni reġistrat li tibdel jew tħassar l-ordni daqslikieku kien magħmul mill-qorti kom petenti ta' Malta u daqslikieku dik il-qorti kellha ġurisdizzjoni biex tagħmlu; u

(*b*) ikollha s-setgħa li tibdel jew tħassar ordni reġistrat b'ordni provviżorju.

(2) Il-qorti kompetenti ta' Malta ma għandhiex tibdel ordni reġistrat jekk mhux b'ordni provviżorju ħlief meta -

(*a*) kemm id-debitur kif ukoll il-kreditur taħt l-ordni reġistrat ikunu f'dak iż-żmien jirrisjedu f'Malta; jew

(*b*) ir-rikors isir mill-kreditur taħt l-ordni reġistrat; jew

(*ċ*) it-tibdil ikun jikkonsisti fi tnaqqis tar-rata tal-ħlasijiet taħt l-ordni reġistrat u jsir biss minħabba li jkun hemm tibdil fiċ-ċirkostanzi finanzjarji tad-debitur minn meta l-ordni reġistrat kien magħmul jew, fil-każ ta' ordni reġistrat taħt l-artikolu 8, wara li l-ordni reġistrat kien konfermat, u l-qrati fil-pajjiż li jirreċiproka li fih l-ordni ta' manteniment kien ġie magħmul ma jkollhomx is-setgħa, skont il-liġi fis-seħħ f'dak il-pajjiż, li jikkonfermaw ordnijiet provviżorji li jibdlu ordnijiet ta' manteniment.

(3) Il-qorti kompetenti ta' Malta ma għandhiex tħassar ordni reġistrat ħlief b'ordni provviżorju ħlief meta sew id-debitur kif ukoll il-kreditur taħt l-ordni reġistrat ikunu f'dak iż-żmien jirrisjedu f'Malta.

(4) Fuq rikors għat-tħassir ta' ordni reġistrat il-qorti kom petenti ta' Malta għandha, ħlief meta sew id-debitur kif ukoll il-kreditur taħt l-ordni reġistrat ikunu f'dak iż-żmien jirrisjedu f'Malta, tapplika l-liġi applikata mill-pajjiż li jirreċiproka li fih kien magħmul l-ordni reġistrat; iżda meta bis-saħħa ta' dan is-subartikolu l-qorti kompetenti ta' Malta tkun meħtieġa li tapplika dik il-liġi, dik il-qorti tista' tagħmel ordni provviżorju jekk ikollha raġuni taħseb li r-raġuni li fuqha ssir it-talba hi raġuni li fuqha l-ordni jista' jiġi mħassar skont il-liġi applikata mill-pajjiż li jirreċiproka, ukoll jekk ma jkunx ġie stabbilit li hi raġuni bħal dik.

(5) Meta l-qorti kompetenti ta' Malta tagħmel ordni provviżorju li jibdel jew iħassar ordni reġistrat il-qorti għandha tibgħat lill-qorti fil-pajjiż li jirreċiproka li jkun għamel l-ordni reġistrat kopja ċertifikata tal-ordni provviżorju flimkien ma' dokument, awtentikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi miġjuba fil-proċedimenti.

(6) Meta kopja ċertifikata ta' ordni provviżorju magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka, li jkun ordni li jibdel ordni reġistrat, flimkien ma dokument, awtentikat kif imiss, li juri jew jagħti fil-qosor il-provi miġjuba fil-proċedimenti li fih ikun magħmul l-ordni provviżorju, tiġi riċevuta minn qorti kompetenti ta' Malta, dik il-qorti tista' tikkonferma l-ordni jew mingħajr tibdil jew b'dak it tibdil li jidhrilha xieraq jew tiċħad li tikkonferma l-ordni.

(7) Sabiex jiġi stabbilit jekk ordni provviżorju għandux jiġi konfermat taħt is-subartikolu (6) l-qorti għandha tipproċedi bħallikieku saritilha talba għat-tibdil f'ordni reġistrat, u għal dan l-għan kopja tal-ordni għandha tiġi notifikata lid-debitur taħt l-ordni flimkien ma' intimazzjoni li kemm-il darba ma jidhirx għas-smigħ, jew xort'oħra ma jippreżentax risposta waqt is-smigħ jew qabel, il-qorti tikkonferma l-ordni provviżorju taħt dan l-artikolu.

(8) Meta ordni reġistrat ikun ġie mibdul b'ordni (inkluż ordni provviżorju li jkun ġie konfermat) magħmul mill-qorti kompetenti ta' Malta jew minn qorti kompetenti f pajjiż li jirreċiproka, l-ordni reġistrat għandu, mid-data li fiha l-ordni kien magħmul, ikollu effett kif mibdul b'dak l-ordni u, meta dak l-ordni kien ordni provviżorju, daqslikieku dak l-ordni kien magħmul fil-forma li fiha

kien konfermat u daqslikieku qatt ma kien ordni provviżorju.

(9) Meta ordni reġistrat ikun ġie mħassar b'ordni magħmul mill-qorti kompetenti ta' Malta jew minn qorti kompetenti ta' pajjiż li jirreċiproka, inkluż ordni provviżorju magħmul mill-qorti l-ewwel imsemmija li jkun gie konfermat minn qorti kompetenti f'pajjiż li jirreċiproka, l-ordni reġistrat għandu, mid-data li fih l-ordni kien magħmul, jitqies li temm mis-seħħ ħlief dwar xi arretrati li jkollhom jitħallsu taħt l-ordni reġistrat f'dik id-data.

(10) Ir-Reġistratur għandu jirreġistra kull ordni li jibdel ordni reġistrat barra minn ordni provviżorju li ma jkunx konfermat.

Kanċellament ta' reġistrazzjoni ma' trasferiment ta' ordni.

11. (1) Meta -

(*a*) ordni reġistrat ikun tħassar b'ordni magħmul mill-qorti kompetenti ta' Malta; jew

(*b*) ordni reġistrat ikun tħassar b'ordni provviżorju magħmul minn dik il-qorti li jkun ġie kkonfermat minn qorti f pajjiż li jirreċiproka u avviż tal-konferma jiġi riċevut mill-qorti kompetenti ta' Malta; jew

(*ċ*) ordni reġistrat ikun tħassar b'ordni magħmul minn qorti f'dak il-pajjiż u avviż tat-tħassir ikun riċevut mill-qorti kompetenti ta' Malta,

ir-Reġistratur għandu jikkanċella r-reġistrazzjoni; iżda kull arretrati li jkollhom jitħallsu taħt l-ordni reġistrat fid-data meta r-reġistrazzjoni tiegħu tkun imħassra bis-saħħa ta' dan is-subartikolu jibqgħu jkunu jistgħu jiġu miġbura daqslikieku r-reġistrazzjoni ma kenitx imħassra.

(2) Meta r-Reġistratur, wara li jieħu dawk il-passi li jidhirlu xierqa sabiex jaċċerta jekk debitur taħt ordni reġistrat hux qed jirrisjedi f'Malta, ikun sodisfatt, li d-debitur taħt l-ordni ma jkunx baqa' jirrisjedi f'Malta, hu għandu jħassar r-reġistrazzjoni tal-ordni u għandu jibgħat il-kopja ċertifikata tal-ordni lill-Ministru, flimkien ma'

(*a*) ċertifikat ta' arretrati ffirmat minnu;

(*b*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li jkollu dwar fejn ikun qiegħed id-debitur; u

(*ċ*) kull dokument rilevanti li jkun fil-pussess tiegħu dwar il-każ.

Passi li għandhom jittieħdu meta debitur taħt ċerti ordnijiet ma jkunx jirrisjedi f'Malta.

12. (1) Meta jkun jidher lill-Ministru li d-debitur taħt ordni ta' manteniment, li kopja ċertifikata tiegħu tkun ġiet riċevuta minnu mingħand pajjiż li jirreċiproka, ma jkunx jirrisjedi f'Malta jew, fil-każ ta' ordni li wara jkun sar ordni reġistrat, ma jkunx baqa' jirrisjedi f'Malta, hu għandu jibgħat lill-awtoritajiet responsabbli f'dak il-pajjiż jew, meta jikkunsidra ċ-ċirkostanzi kollha jidhirlu xieraq li hekk jagħmel, lill-awtorità responsabbli f'pajjiż li jirreċiproka ieħor -

(*a*) kopja ċertifikata tal-ordni li jkun u kopja ċertifikata ta' kull ordni li jibdel dak l-ordni;

(*b*) jekk l-ordni kien f'xi żmien ordni reġistrat, ċertifikat

tal-arretrati ffirmat mir-Reġistratur;

(*ċ*) dikjarazzjoni li tagħti dak it-tagħrif li l-Ministru jkollu dwar fejn ikun qiegħed id-debitur; u

(*d*) kull dokument ieħor rilevanti li jkollu dwar il-każ.

(2) Meta d-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1) jintbagħtu lill-awtorità responsabbli f'pajjiż li jirreċiproka barra minn dak li fih ikun sar l-ordni li jkun, il-Ministru għandu jgħarraf lill-awtorità responsabbli fil-pajjiż li jirreċiproka li fih l-ordni kien magħmul ta' dak li jkun għamel.

APPELLI

Appelli.

13. (1) Ma jkun hemm ebda appell minn ordni provviżorju magħmul skont xi disposizzjoni ta' dan l-Att mill-qorti kompetenti ta' Malta.

(2) Meta bis-saħħa ta' xi disposizzjoni bħal dik l-imsemmija qorti tikkonferma jew tiċħad li tikkonferma ordni provviżorju magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka, sew jekk ikun ordni ta' manteniment kif ukoll jekk ikun ordni li jibdel jew iħassar ordni ta' manteniment, il-kreditur jew id-debitur taħt l-ordni ta' manteniment ikollu l-istess jedd għal appell mill-konferma, jew miċ-ċaħda ta' konferma, tal-ordni provviżorju kif kien ikollu kieku dak l-ordni ma kienx ordni provviżorju u l-qorti kompetenti ta' Malta tkun għamlitu jew, skont il-każ, ċaħdet li tagħmlu.

(3) Meta bis-saħħa ta' xi disposizzjoni bħal dik il-qorti kompetenti ta' Malta tagħmel, jew tirrifjuta li tagħmel, ordni li jibdel jew iħassar ordni ta' manteniment magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka, f'dak il-każ, bla ħsara għas-subartikolu (1), id-debitur jew il-kreditur taħt l-ordni ta' manteniment ikollu l-istess jedd għal appell minn dak l-ordni jew minn ċaħda għall-eġħmil tiegħu bħal ma kien ikollu kieku l-ordni kien magħmul mill-qorti kompetenti ta' Malta.

(4) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu (ħlief is-subartikolu (1) tiegħu) ma għandha tinftiehem li tolqot xi jedd għal appell mogħti b'xi liġi oħra.

PROVI

Provi li jiġu aċċettati mogħtija f'pajjiż li jirreċiproka.

14. (1) Dikjarazzjoni li jkun fiha -

(*a*) dokument, awtentikat kif imiss, li jkun jidher li juri jew jagħti fil-qosor provi miġjuba fi proċedimenti f'qorti f'pajjiż li jirreċiproka; jew

(*b*) dokument, awtentikat kif imiss, li jkun jidher li juri jew li jagħti fil-qosor provi meħuda f'dak il-pajjiż għall-fini ta' proċedimenti f'qorti f'Malta taħt dan l-Att, sew jekk dan ikun sar fuq talba magħmula minn dik il-qorti sew jekk xort'oħra; jew

(*ċ*) dokument, awtentikat kif imiss, li jkun jidher li jkun ġie riċevut bħala prova fi proċedimenti f'qorti f'dak il-pajjiż jew li jkun kopja ta' dokument hekk riċevut,

għandu f'kull proċedimenti f'qorti f'Malta dwar ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-Att jiġi aċċettat bħala prova ta' kull fatt dikjarat fih l-istess kif xiehda orali ta' dak il-fatt hi aċċettata f'dawk il-proċedimenti.

(2) Dokument li jkun jidher li juri jew jagħti fil-qosor provi kif imsemmija fis-subartikolu (1)(*a*), jew li jkun ittieħed kif imsemmi fil-paragrafu (*b*) ta' dak is-subartikolu, għandu jitqies li hu awtentikat kif imiss għall-finijiet ta' dak is-subartikolu jekk id-dokument ikun jidher li hu ċertifikat minn imħallef, maġistrat jew persuna oħra li quddiemha nġiebu l-provi, jew, skont il-każ, li ttieħdu minnha, li hu d-dokument oriġinali li jkun fih jew li jirreġistra, jew, skont il-każ, li jagħti fil-qosor, dawk il-provi jew kopja vera ta' dak id-dokument.

(3) Dokument li jkun jidher li ġie riċevut bħala prova kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*ċ*) jew li hu kopja ta' dokument hekk riċevut, għandu jitqies li hu awtentikat kif imiss għall-finijiet ta' dak is-subartikolu jekk id-dokument ikun jidher li hu ċertifikat minn imħallef, maġistrat jew uffiċjal ta' dik il-qorti li kien, jew li hu kopja ta' dokument li kien, ġie hekk riċevut.

(4) Ma jkunx meħtieġ f'xi proċedimenti kif imsemmija qabel li tiġi ppruvata l-firma jew il-kariga uffiċjali tal-persuna li tidher li tkun tat dak iċ-ċertifikat.

(5) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma tippreġudika li jiġi aċċettat bħala prova xi dokument li jista' jiġi aċċettat bħala prova kieku ma kienx dan l-artikolu.

Ksib ta' provi meħtieġa għal ċerti procedimenti.

15. (1) Meta għall-fini ta' xi proċedimenti f'qorti f'pajjiż li jirreċiproka għal ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-Att issir talba minn jew f'isem dik il-qorti sabiex tittieħed ix-xiehda ta' persuna li tirrisjedi hemmhekk dwar ħwejjeġ speċifikati fit-talba, il-qorti kompetenti ta' Malta jkollha s-setgħa li tieħu dik ix-xiehda u, wara li tagħti avviż tal-ħin u l-post li fih għandha tittieħed ix-xiehda lil dawk il-persuna u b'dak il-mod li jidhirlha xieraq, għandha tieħu x-xiehda jew iġġiegħel li dik ix-xiehda tittieħed b'dak il-mod li jidhrilha xieraq, jew kif jista' jiġi preskritt taħt l-artikolu 18.

(2) Xiehda li tittieħed bi tħaris ta' talba bħal dik għandha tintbagħat mir-Reġistratur lill-qorti fil-pajjiż li jirreċiproka li jkun għamel jew li f'ismu tkun saret it-talba.

(3) Qorti f'Malta tista', għal kull fini ta' xi proċedimenti f'dik il-qorti taħt dan l-Att dwar ordni ta' manteniment li għalih japplika dan l-Att, tagħmel talba f'pajjiż li jirreċiproka sabiex tieħu jew tipprovdi xiehda dwar dawk il-ħwejjeġ li jistgħu jiġu speċifikati fit talba u tista' tibgħat il-każ lil dik il-qorti għal dak l-għan.

Ordni eċċ., magħmul barra minn Malta m'hemmx għalfejn ikun ippruvat.

16. Għall-finijiet ta' dan l-Att, sakemm ma jiġix muri kuntrarju -

(*a*) ordni magħmul minn qorti f'pajjiż li jirreċiproka li jkun jidher li jkollu s-siġill ta' dik il-qorti jew li hu ffirmat minn xi persuna fil-kariga tagħha bħala mħallef, maġistrat jew uffiċjal tal-qorti, għandu jitqies

li jkun ġie ssiġillat kif imiss jew, skont il-każ, li jkun ġie ffirmat minn dik il-persuna;

(*b*) il-persuna li minnha jkun ġie ffirmat l-ordni għandha titqies mingħajr aktar prova li kienet imħallef, maġistrat jew uffiċjal, skont il-każ, ta' dik il-qorti meta ffirmatu u, fil-każ ta' uffiċjal, li jkun ġie awtorizzat li jiffirmah; u

(*ċ*) dokument li jkun jidher li hu kopja ċertifikata ta' ordni magħmul minn qorti ta' pajjiż li jirreċiproka għandu jitqies mingħajr aktar prova li jkun kopja bħal dik.

Regolamenti u regoli ta' proċedura.

17. (1) Il-Ministru jista' jagħmel, u meta jagħmel jibdel, jimmodifika jew, bla ħsara għall-egħmil ta' regolamenti ġodda, jirrevoka, regolamenti sabiex jipprovdi għal kull ħaġa li fil-fehma tiegħu hi spedjenti biex tagħti seħħ lil kull disposizzjoni ta' dan l-Att, u, bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, sabiex -

(*a*) jistabbilixxi jew jirregola l-proċedura, metodu jew mod li għandu jitħares u l-limiti ta' żmien u limitazzjonijiet oħra li għandhom jitħarsu, dwar kull ħaġa li hemm provdut għaliha f'dan l-Att;

(*b*) jippreskrivi l-mod li bih u l-persuna li minnha kull ħaġa li għandha tiġi ċertifikata jew awtentikata jew li għandha tiġi ċertifikata jew awtentikata kif imiss taħt dan l-Att għandha tiġi hekk ċertifikata jew awtentikata;

(*ċ*) jippreskrivi l-persuna li għandha taqdi kwalunkwe funzjoni jew dmir li għalih hemm provdut f'dan l-Att.

(2) Bla ħsara għal kull regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu, proċedimenti taħt dan l-Att ikunu regolati b'regoli magħmula taħt l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (inkluži kull regoli hekk magħmula dwar proċedimenti taħt l-Ordinanza li għandhom ikomplu fis-seħħ u għandhom japplikaw għal proċedimenti taħt dan l-Att) u, fin-nuqqas ta' dawk ir-regoli jew regolamenti, mid-disposizzjonijiet tal-imsemmi Kodiċi. Kap. 12.

TĦASSIR U DISPOSIZZJONIJIET TRANŻITORJI

Tħassir. Kap. 48.

*__18.__ L-Ordinanza dwar l-Esekuzzjoni ta' Digrieti ta' Manteniment hi b'dan imħassra, iżda bla ħsara għal kull ħaġa li saret skont il-liġi bis-saħħa tagħha u għall-artikolu 17(2).

Disposizzjoni dwar ċerti ordnijiet u proċedimenti taħt l-Ordinanza mħassra. *Emendat: LVIII. 1974.68.*

19. (1) Meta pajjiż jew territorju, li jkun pajjiż jew territorju li għalih minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ tal-artikolu 18 kienet tapplika għalih l-Ordinanza, isir pajjiż li jirreċiproka, f'dak il-każ, bla ħsara għal dawk il-modifiki, limitaz- zjonijiet u restrizzjonijiet li jistgħu jinsabu fl-ordni magħmul taħt l-artikolu 3 li jiddikjara dak il-pajjiż jew territorju bħala pajjiż li jirreċiproka -

(*a*) id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom japplikaw għall-ordnijiet ta' manteniment, jew għal ordnijiet ta'

***Ara* nota mal-Kapitolu 48.

manteniment ta' klassi speċifikata fl-imsemmi ordni -

(i) magħmula minn qorti f'Malta kontra persuna li tirrisjedi f'dak il-pajjiż jew territorju, jew

(ii) magħmula minn qorti f'dak il-pajjiż jew territorju kontra persuna li tirrisjedi f'Malta,

li jkunu ordnijiet li għalihom, minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ tal-imsemmi subartikolu, kienet tapplika l-Ordinanza, u kull ordni bħal dak li minnufih qabel l-imsemmija data kien reġistrat taħt l-Ordinanza għandu jitqies li hu u għandu jiġi trattat bħal ordni reġistrat taħt dan l-Att;

(*b*) kull ordni ta' manteniment, jew ordnijiet ta' manteniment ta' klassi speċifikata fl-imsemmi ordni, magħmula minn qorti f'dak il-pajjiż jew territorju li jkunu ġew konfermati taħt l-artikolu 6 tal-Ordinanza u li jkunu fis-seħħ minnufih qabel dik id-data għand hom jiġu reġistrati mir-Reġistratur taħt l-artikolu 8 bl-istess mod bħal ordni konfermat taħt l-imsemmi artikolu 8;

(*ċ*) kull proċedimenti miġjuba taħt jew bis-saħħa ta' disposizzjoni tal-Ordinanza f'qorti f'Malta li jkunu pendenti f'dik id-data, li jkunu proċedimenti li jolqtu persuna residenti f'dak il-pajjiż jew territorju jew proċedimenti li jolqtu persuna residenti f'Malta, għandhom jitkomplew daqslikieku jkunu nġiebu taħt jew bis-saħħa tad-disposizzjoni korrispondenti ta' dan l-Att.

(2) Ordni magħmul taħt l-artikolu 3 jista' jkun fih kull disposizzjoni oħra li l-President ta' Malta jidhirlu spedjenti biex jagħti seħħ lid-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1).

SETGĦA LI L-ATT JIĠI APPLIKAT GĦAL ORDNIJIET U TALBIET OMRA DWAR MANTENIMENT

Setgħa li l-Att jiġi applikat għal ordnijiet ta' manteniment u għal talbiet biex jinġabar il-manteniment f'każijiet oħra. *Emendat: LVIII. 1974.68.*

20. (1) Meta l-President ta' Malta jkun sodisfatt -

(*a*) li jkunu saru jew li jkunu se jsiru arranġamenti f'pajjiż jew territorju barra minn Malta biex jiżguraw li ordni jiet ta' manteniment magħmula minn qrati f'Malta kontra persuni f'dak il-pajjiż jew territorju jistgħu jiġu esegwiti f'dak il-pajjiż jew territorju jew li talbiet minn persuni f'Malta għall-ġbir ta' manteniment minn per suni f'dak il-pajjiż jew territorju jkunu jistgħu jiġu milqugħa minn qrati f'dak il-pajjiż jew territorju; u

(*b*) li fl-interess ta' reċiproċita jkun mixtieq li jiġi żgurat li ordnijiet ta' manteniment magħmula minn qrati f'dak il-pajjiż jew territorju kontra persuni f'Malta jistgħu jiġu esegwiti f'Malta jew, skont il-każ, li talbiet minn persuni f'dak il-pajjiż jew territorju għall-ġbir ta' man teniment minn persuni f'Malta jkunu jistgħu jiġu milqugħa minn qrati f'Malta,

il-President ta' Malta jista' b'ordni jipprovdi sabiex jiġu applikati

d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, b'dawk l-eċċezzjonijiet, adattamenti u modifiki li jistgħu jiġu speċifikati fl-ordni, għal dawk l-ordnijiet jew talbiet li huma msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*) u għal ordnijiet ta' manteniment u ordnijiet oħra magħmula in konnessjoni ma' dawk it-talbiet minn qrati f'Malta jew f'dak il-pajjiż jew territorju.

(2) Il-President ta' Malta jista' wkoll bl-istess mod jagħmel kull disposizzjoni oħra li jidhirlu li tkun meħtieġa jew spedjenti għal kull għan kif imsemmi qabel jew bil-ħsieb li jew minħabba li Malta tkun ser taċċedi jew tkun aċċediet għal xi konvenzjoni internazzjonali dwar manteniment.